



Resolución Directoral N° 002041

Tocache, 27 JUN 2023

VISTO: Memorando N° 0285-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 01 de marzo del 2023, y demás antecedentes adjuntos, del expediente judicial N° 00237-2016-0-2205-SP-CI-01, que reconoce el pago de subsidio por luto a **HILDA AVILA MORALES**, en un total de treinta y tres (33) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0207-202-GRSM/DRE de fecha 30 de enero del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° 00237-2016-0-2205-SP-CI-01, a favor de doña **HILDA AVILA MORALES**, docente de la I.E. N° 0412 de la jurisdicción de Tocache por concepto de reintegro por subsidio por luto, en base a dos remuneraciones totales e integras; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 10 de fecha 29 de marzo de 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución con el cálculo



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002041

correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en la Resolución N° 10 de fecha 29 de marzo de 2019, confirmada mediante la Resolución Judicial N° 14 de fecha 30 de setiembre del 2019, emitida por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjui, asignada en el expediente judicial N° 00237-2016-0-2205-SP-CI-01 que suscribe que debe abonársele el reintegro de los montos que no percibió como consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo, teniendo en cuenta que percibió una suma menor a la que le correspondía; considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Directoral Sub Regional Educación N° 337-1994;



Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 172-2023 doña **HILDA AVILA MORALES**, profesora de 30 horas que labora en la institución educativa N° 0412 del nivel primaria en el distrito y provincia de Tocache de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral Sub Regional N° 337-1994 de fecha 14 de noviembre de 1994, doña **HILDA AVILA MORALES**, ha recibido anteriormente un pago ascendente a la suma de **(S/.222.40) DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 SOLES** por concepto de Subsidio por Luto, por el fallecimiento de su señor esposo don Bernardino CORDOVA SAAVEDRA, equivalente a dos (02) remuneración totales permanente;

Que, con fecha 15 de junio del 2023 se determinó la liquidación judicial por subsidio por luto a favor de doña **HILDA AVILA MORALES**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 10 (sentencia) de fecha 29 de marzo del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 14 (sentencia de vista) de fecha 30 de setiembre del 2019 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 15 de fecha 21 de noviembre del 2022 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00237-2016-0-2205-SP-CI-01, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de octubre de 1994, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma de **MIL TREINTA Y OCHO CON 96/100 (1,038.96)**, menos lo pagado por la suma de **S/ 222.10**, existiendo una diferencia de **OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 56/100 (816.56)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA				REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Total Perm. (B)	Monto C = (A * B)	Rem. Total (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
Subsidio x Luto	2	111.2	222.40	519.48	1,038.96	816.56
Gastos de Sepelio						
Total	2		222.40		1,038.96	816.56



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002041

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER

COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **HILDA AVILA MORALES**, con DNI N° 00998759, profesora de la I.E N°0412 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Reintegro de Subsidio por Luto** por el fallecimiento de su señor esposo don Bernardino CORDOVA SAAVEDRA, acaecido el 13 de octubre de 1994, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM, debiéndosele abonar la cantidad de **OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 56/100 SOLES (816.56)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integra por dos (02), menos lo pagado **DOSCIENTOS VEINTE Y DOS CON 10/100 SOLES (S/ 222.10)**, en cumplimiento a la Resolución N° 10 (sentencia) de fecha 29 de marzo del 2019 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 14 (sentencia de vista) de fecha 30 de setiembre del 2019 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 15 de fecha 21 de noviembre del 2022 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00237-2016-0-2205-SP-CI-01**, como se indica a continuación:

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR,

que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE,

a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH